

ایما الذین امنوا اوفوا بالعقود

مشارکت در ساخت

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امور اسناد و سردفتران

خلاصه این قرارداد در صفحه دفتر

ثبت مشاور، جلد به شماره

در تاریخ / / ۱۳ ثبت شده است

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱- ۱- آقای/ خانم

فرزند

به شماره شناسنامه

صادره از

کد ملی

متولد

تلفن

با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت

فرزند

به شماره شناسنامه

متولد

بموجب که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود.

۱- ۲- آقای/ خانم

فرزند

به شماره شناسنامه

صادره از

کد ملی

متولد

تلفن

با وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت

فرزند

به شماره شناسنامه

متولد

بموجب که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود.

ماده ۲: موضوع قرارداد

مشارکت در جهت احداث بنا

واقع در آدرس

ماده ۳: آورده های دو طرف

۱- ۳- آورده طرف اول عبارتست از دانک قطعه زمین به مساحت مترمربع که در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد (ریال) و به حروف (ریال)

که با توافقی و توافقی طرفین تقویم شده است و مورد قبول قرار گرفته است.

۲- ۳- آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های بشرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت.

الف) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری مابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تأمین اجتماعی و غیره به مبلغ ریال

ب) کلیه هزینه های مربوط به احداث موضوع قرارداد تحت هر عنوان که باشد، اعم از هزینه های مهندسی، معماری، بنایی، کارگری و همچنین هزینه های ترسیم نقشه، تأمین مصالح، اجرا و نظارت تا پایان کار و اتمام پروژه به مبلغ ریال

پ) کلیه هزینه های مربوط به خرید و نصب انشعابات آب، فاضلاب، برق، گاز، تلفن به مبلغ ریال

ت) هزینه تخریب کلیه مستحقات موجود برای اجرای طرح (چنانچه آورده طرف اول زمین مشتمل بر ساختمان باشد) به مبلغ ریال

ماده ۴: نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق فیما بین قبلی، سهم الشرکه هر یک از دو طرف اعم از عرصه و اعیان و همچنین حقوق مربوط به فضاها (اعم از تجاری، انباری، پارکینگ و مسکونی) بر اساس آورده ها و تعهدات آنها به شرح ذیل تعیین می گردد.

الف) سهم الشرکه طرف اول درصد

ب) سهم الشرکه طرف دوم (مجری طرح) درصد. نحوه افراز سهم الشرکه طرفین در بند ۲ افراز الف ماده ۶ مشخص گردیده است.

ماده ۵: مدت قرارداد

مدت زمان شروع مشارکت و اجرای طرح از تاریخ با حروف

ماده ۶: شرایط قرارداد و تعهدات طرفین و ضمانت عدم اجرای آنها

الف) شرایط قرارداد

۱) صورت جامعی از مصالح، لوازم و منصوبات با ذکر تمام جزئیات (اندازه، نوع، ویژگیهای ساخت و غیره) که توسط طرف دوم در احداث موضوع قرارداد بکار خواهد رفت و در تاریخ / / ۱۳ به امضای طرفین رسیده، به پیوست این قرارداد می باشد که جزء لاینفک آن خواهد بود.

توضیح: تغییر مشخصات و مصالح ساختمانی با تراضی طرفین و انعکاس و اصلاح صورت جامع بلامانع می باشد.

۲) افراز سهم الشرکه طرفین به نسبت سهم آنان با در نظر گرفتن مرغوبیت و ارزش فضاهای احداث شده خواهد بود و افراز، ابتدا از طریق توافق و در صورت عدم دستیابی به توافق، با انتخاب داور مرضی الطرفین صورت خواهد گرفت و رأی داور قطعی است، مگر در صورت تطلب و تدلیس که در اینصورت متضرر می تواند در مراجع قضایی صالحه اقامه دعوی نماید.

۳) کلیه هزینه های لازم جهت تنظیم سند رسمی، مالیات نقل و انتقال به تناسب سهم الشرکه هر یک از طرفین خواهد بود، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد و در صورت اخیر، سهم هر یک باید مشخص و تصریح شود.

۴) مدت زمان تنظیم سند و انتقال رسمی پس از صدور پایان کار ساختمانی و اخذ گواهیهای قانونی مربوطه از مراجع ذیصلاح، ظرف حداکثر روز می باشد و شروع آن از تاریخ اخذ آخرین گواهی است.

۵) عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند توسط هر یک از طرفین در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور و بنا به تقاضای طرف حاضر وفق مقررات موضوعه مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد.

۶) فروش یا پیش فروش سهم الشرکه از سوی شریک با توافق طرف مقابل و قبل از افراز سهم الشرکه امکانپذیر خواهد بود.

۷) در صورتیکه در اثر حوادث قهری (اعم از سیل، زلزله، طوفان و ...) ادامه کار برای شریک غیر ممکن گردد و یا در روند اجرای طرح اختلال قانونی ایجاد شود، تأخیرات به وجود آمده ناشی از این حوادث، مجاز شمرده می شود و هیچ یک از دو طرف در مقابل خسارتهایی که از این جهت به طرف دیگر وارد می شود مسئولیتی نخواهد داشت.

۸) کلیه خیارات قانونی با توافق طرفین در این قرارداد ساقط گردید، حتی خیارات غبن فاحش، مگر در صورت ثبوت تقلب و تدلیس موضوع بند ۲ افراز الف در دادگاه صلاحیتدار.

ب) تعهدات طرفین

۱) تعهدات طرف اول:

۱- ۱- پس از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر، طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال دانک مشاعی ملک اعم از عرصه و اعیان به نسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند.

۲- ۱- طرف اول متعهد است که ضمن در اختیار قرار دادن ملک، اسناد لازم مربوطه از قبیل سند مالکیت، وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح، تنظیم و به طرف دوم قرارداد تسلیم نماید. بطوریکه مانعی برای شروع طرح پیش نیاید.

۳- ۱- طرف اول در صورت تأخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال و تأخیر در ایفاء تعهد موضوع بند ۲ تعهدات طرف اول، مکلف است به ازای هر روز تأخیر در ایفاء تعهد انتقال، مبلغ ریال بعنوان وجه التزام عدم ایفاء تعهد به طرف دوم بپردازد و پرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود.

۲) تعهدات طرف دوم:

۱- ۲- در صورتیکه اجرای طرح مورد توافق در موعد مقرر به شرح ماده ۵ تکمیل نشود طرف دوم می بایست به ازای هر روز تأخیر در ایفاء تعهد روزانه به مبلغ ریال بعنوان خسارت و ضرر و زیان دیرکرد و تکمیل بنا به طرف مقابل بپردازد.

۲- ۲- طرف دوم قرارداد مکلف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.

۳- ۲- طرف دوم در مقابل حوادث احتمالی ناشی از کار، بیمه های تأمین اجتماعی و خسارت و آسیب به املاک مجاور مسئول بوده و در صورت تخلف متعهد به جبران آن خواهد بود، و هیچگونه مسئولیتی از جهت بروز حوادث و ورود ضرر و زیان اعم از جانی و مالی متوجه طرف اول قرارداد نخواهد بود.

ماده ۷

شرط داوری: کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، تغییر یا اجرای مفاد آن ولو پس از فسخ، اقاله، انقضای مدت یا بطلان قرارداد به مرکز داوری اتاق بازرگانی همدان به عنوان دبیر نهاد داوری استان همدان ارجاع می گردد تا مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی یا قوانین خاص متناسب با موضوع مطروحه به یکی از مراجع داوری یا موسسات داوری دارای مجوز ارجاع نموده و آن مرجع یا موسسه مطابق قواعد و قوانین و مقررات مربوط به داوری با رعایت هزینه داوری مطابق با آئین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰ / ۹ / ۲۰ و تغییرات بعدی آن از سوی قوه قضائیه با داشتن حق تعیین یک یا سه نفر داور به تناسب موضوع به صورت قطعی لازم الاجرا، حل و فصل نماید. باید علاوه بر مقررات حاکم، عرف مسلم موضوع را نیز رعایت نمایند. داور یا داوران اختیار صلح داشته و شرط داوری حاضر موافقت نامه مستقل از قرارداد اصل تلقی شده در هر حال لازم الاجرا می باشد. در ضمن هزینه طرح دعوا به عهده خواهان در صورت محکومیت به عهده محکوم علیه خواهد بود.

ماده ۸

حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد طبق قبض شماره به مبلغ ریال پرداخت شد و این بند به منزله صدور فاکتور می باشد.

ماده ۹

این قرارداد بر اساس مقررات و قوانین جاری در تاریخ با حروف در دفتر مشاور املاک به نشانی در سه نسخه بین طرفین تنظیم، امضاء و مبادله گردید و مشاور املاک مکلف است ضمن مهیور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور، نسخه اول و دوم را به طرف اول و دوم تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نماید و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشند که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

توضیحات:

نام و نام خانوادگی

طرف اول

نام و نام خانوادگی

طرف دوم

نام و نام خانوادگی

شاهد

نام و نام خانوادگی

شاهد

با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد

معامله تمام مراتب مندرج در این نامه به

تأیید و گواهی اینجانب می رسد.

مهر و امضاء مشاور املاک

نسخه اول: مشاور املاک
نسخه دوم: طرف اول
نسخه سوم: طرف دوم

انباریه صنف مسافرین املاک شهرستان همدان

توجه: حق چاپ، محلوله و در صورت چاپ و تکثیر بشماره پیگرد قانونی دارد.